

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

MINUTE N°	:	24/
ORDONNANCE DU	:	16 Juillet 2024
DOSSIER N°	:	N° RG 23/01869 - N° Portalis DBW2-W-B7H-MBP4 Et N° RG 23/02064 & N° RG 24/00537

COMPOSITION :

Madame Servane MACOUIN, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI,
Greffier

DEMANDEURS

Société 51 RUE D'ITALIE, dont le siège social est sis 51 rue d'Italie - 13100
AIX-EN-PROVENCE
représentée par Me Georges GOMEZ de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ &
ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué lors de l'audience par
Me EZZINE

S.C.I. CHIARA, dont le siège social est sis VILLAGE - 20229 CAMPANA
représentée par Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué lors
de l'audience par Me VAISSIERE

DEFENDEURS

S.C.I. CHIARA, dont le siège social est sis VILLAGE - 20229 CAMPANA
représentée par Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué lors
de l'audience par Me VAISSIERE

Madame Sandrine CHAMBON, demeurant 2880 Route du Colonel Maurice Bellec -
13540 PUYRICARD
représentée par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS &
VIRY, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué lors de l'audience par Me
MOLINES

Madame Marie Christine ALBERT, demeurant 51 rue d'Italie - 13100 AIX EN
PROVENCE
représentée par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS &
VIRY, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué lors de l'audience par Me
MOLINES

S.A. CITYA, dont le siège social est sis 25 avenue Victor HUGO - 13100 Aix en Provence
représentée par Me Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G, avocats au barreau de
MARSEILLE substitué lors de l'audience par Me GONZALES

Compagnie d'assurance AXA, dont le siège social est sis 313, Terrasses de l'Arche -
92747 NANTERRE CEDEX
non comparante

INTERVENANT VOLONTAIRE

Mme Catherine PONT TARRIT, domiciliée 51 rue d'Italie - 13100 AIX EN PROVENCE
représentée par Me Caroline DE FORESTA, avocat au barreau d' AIX EN PROVENCE

DÉBATS

A l'audience publique du : **11 Juin 2024**, l'affaire a été mise en délibéré au **16 Juillet 2024**, avec avis du prononcé de l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe le : **16 Juillet 2024**

Le 16 Juillet 2024

Grosse à :

Me Georges GOMEZ de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS,

Me Yoann LEANDRI

Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY,

Me Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G,

Me Caroline DE FORESTA,

EXPOSE DU LITIGE

Madame PONT-TARRIT est propriétaire d'un appartement situé au 4^{ème} et dernier étage de l'immeuble 51 rue d'Italie à AIX-EN-PROVENCE, dont le syndic est l'agence CITYA SAINTE-VICTOIRE. La société AXA est l'assureur du syndicat des copropriétaires.

La SCI CHIARA est propriétaire de l'appartement situé au 3^{ème} étage en dessous de celui de Madame PONT-TARRIT. La société a fait réaliser des travaux de rénovation entre les mois de janvier et mai 2023.

Madame ALBERT et Madame CHAMBON ont aussi copropriétaires dans le même immeuble.

Madame PONT-TARRIT affirme avoir constaté pendant les travaux de la SCI CHIARA des vibrations du bruit des marteaux-piqueurs puis des fissures importantes aux angles, murs et sol plancher, ainsi que des fissures dans les parties communes, et enfin des infiltrations dans son appartement à la suite de fortes précipitations en mai et juin 2023 et ce malgré une réparation récente du syndicat des copropriétaires.

Madame PONT-TARRIT a déclaré le sinistre à son assureur habitation, la GMF, le 3 avril 2023. L'expert missionné par son assureur, la société POLYEXPERT, a constaté les désordres.

Madame PONT-TARRIT a ensuite fait constater les désordres par huissier de justice le 3 juillet 2023 puis a fait intervenir le bureau d'études JGG INGENIERIE le 26 juillet 2023, lequel a constaté l'existence de divers désordres et a préconisé auprès du syndic de faire une déclaration de sinistre auprès de l'assureur de la copropriété pour le dégât des eaux, de poser des témoins pour surveiller l'évolution des fissures et de réaliser une visite au 3^{ème} étage.

Madame PONT-TARRIT explique être âgée de 84 ans et que cette situation lui cause un lourd préjudice moral et de santé, puisqu'après une hospitalisation, elle n'a pu regagner son appartement.

Le syndicat des copropriétaires a aussi fait constater les désordres affectant les parties communes par huissier de justice le 7 août 2023.

Le 9 octobre 2023, le cabinet POLYEXPERT, missionné par la société AXA, a conclu, après avoir visité les lieux en présence de la SCI CHIARA, du bureau ELEX et de GENERALI, assureur de la société, que les fissures étaient probablement dues à un déplacement de charges à la suite de travaux et a préconisé l'intervention d'un bureau d'études pour des réaliser des sondages.

La SCI CHIARA soutient que son appartement subit des dégâts des eaux depuis l'année 2014 et que le syndic n'agit pas. La société a fait intervenir Monsieur BANI, lequel a retenu dans son rapport du 12 octobre 2023 que le plancher de l'appartement de Madame PONT TARRIT ne reposait pas sur la cloison qui a été enlevée, que le désordre chez elle trouverait sa cause dans une disposition constructive au niveau du mur et du plancher, et que des investigations devront être menées pour se prononcer sur la stabilité à long terme du plancher.

Une procédure tendant à un arrêté de péril de l'immeuble a été engagée par la mairie.

Par acte du 30 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 51 rue d'Italie AIX-EN-PROVENCE, représenté par son syndic en exercice, a fait assigner la SCI CHIARA aux fins de voir :

- Juger que les travaux réalisés par la SCI CHIARA sont à l'origine des dommages causés en parties communes,
- En conséquence, condamner la SCI CHIARA à produire dans les dix jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard les documents suivants :

→ ensemble des devis, factures, pièces marché relatifs aux travaux réalisés par elle,

→ ensemble des attestations d'assurance décennale et RC des entreprises étant intervenues,

→ ensemble des études structurelles réalisées préalablement et/ou postérieurement aux travaux,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

- Juger que le SDC 51 RUE D'ITALIE justifie d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile à voir instaurer une mesure d'expertise judiciaire qui sera confiée à un technicien dont la compétence est relative à la structure des immeubles (catégorie C-01.10 génie civil et C-01.12) avec mission de :
 - * se rendre sur les lieux 51 rue d'Italie à AIX-EN-PROVENCE, se faire remettre tout document utile et entendre tout sachant,
 - * décrire brièvement les travaux réalisés par la SCI CHIARA, rechercher les documents contractuels, préciser la nature des contrats d'assurance souscrit,
 - * constater les dommages visés dans l'assignation et les pièces qui y sont visées et, notamment le constat d'huissier,
 - * en préciser le siège, indiquer la date de leur apparition, en déterminer l'origine et la cause,
 - * indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage, et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
 - * décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprises nécessaires pour remédier aux sommages, à l'aide de devis d'entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible de ces travaux,
 - * fournir tous éléments d'appréciation des préjudices subis,
 - * donner au tribunal tous éléments pour déterminer à quels intervenants ces désordres malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions,
 - * répondre explicitement et précisément dans le cadre de ce chef de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir adressé une note de synthèse comportant la détermination et l'évaluation du coût des travaux à réaliser, et leur avoir imparti un délai pour présenter ses dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois.
- condamner la SCI CHIARA à verser au SDC 51 RUE D'ITALIE la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens,
- rejeter toutes, demandes, fins et conclusions contraires.

(Instance enrôlée sous le n° RG 23/01869)

Madame PONT-TARRIT est intervenue volontairement à cette instance.

Par acte du 20 décembre 2023, la SCI CHIARA a fait assigner la SARL CITYA SAINTE-VICTOIRE, qui est le syndic de l'immeuble, mais prise en sa qualité personnelle, aux fins de la voir condamnée sous astreinte à communiquer diverses pièces relatives à des travaux dans l'immeuble et voir ordonner une expertise, outre une demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure et le sort des dépens.

(Instance enrôlée sous le n°23/02064)

Ensuite, par actes des 22 et 25 mars 2024, Madame PONT-TARRIT a fait assigner la SCI CHIARA, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble du 51 rue d'Italie à AIX-EN-PROVENCE (SDC) et la société AXA, assureur du précédent, aux fins de :

- Voir ordonner la jonction des instances 23/02064 et 23/01869,
- La dire recevable et fondée en sa demande,
- Débouter la SCI CHIARA de ses demandes,
- Dire juger le SDC recevable en ses demandes,

- Dire et juger que els travaux réalisés par la SCI CHIARA et le SDC sont à l'origine des dommages causés dans son appartement et dans les parties communes,
- Condamner la SCI CHIARA à produire dans les 10 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100€ par jour de retard les documents suivants :
 - Tous les devis et factures, pièces de marché, contrat de maîtrise d'œuvre relatifs à ses travaux,
 - L'ensemble des attestations d'assurance décennale et responsabilité civile des entreprises intervenues,
 - L'ensemble des études structurelles réalisées avant et après ces travaux,
 - Les autorisations de la commune et du syndicat des copropriétaires,
- Dire et juger qu'elle justifie d'un motif légitime pour voir ordonner et compléter la mesure d'expertise demandée par la SDC à confier à un expert compétent en matière de structure, avec la mission d'usage comme détaillée dans l'assignation,
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions,
- Condamner la SCI CHIARA à lui payer une indemnité de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

L'acte n'a pas été enrôlé sous un autre numéro mais directement sur le dossier enrôlé 23/01869.

Ensuite, par actes du 21 mars 2024, la SCI CHIARA a fait assigner le syndicat des copropriétaires et Mesdames ALBERT et CHAMBON aux fins de :

- Voir ordonner la jonction de l'affaire avec les affaires RG n° 23/02064 ET RG n°23/01869,
Avant toute défense au fond,
- Juger irrecevable l'action engagée par le syndic de la copropriété du 51 rue d'Italie,
Au principal,
- Rejeter l'ensembles des demandes adverses sollicitant la condamnation de la SCI CHIARA, ou autres prétentions adverses,
- Condamner la société syndic de copropriété à produire sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance :

Les procès-verbaux de l'assemble générale :

*Autorisant les travaux réalisés les parties communes attenantes au lot de Mme TARRIT, ou dans les parties privatives à savoir la couverture de la terrasse dont la destination a été changée pour devenir une chambre

*Autorisant les travaux de création d'une terrasse dans le prolongement de la chambre nouvellement créée,

*Les factures de travaux réalisés sur les parties communes au niveau de la façade du

4^{ème} étage et de la terrasse créée par Mme TARRIT.

*Justifier des diligences réalisées pour préserver la conservation de l'immeuble et la Jouissance paisible du lot de la SCI CHIARA

* Autorisant les travaux réalisés dans les parties communes par les copropriétaires du RDC, clans les caves

A titre subsidiaire, dans le cas où l'expertise serait ordonnée en application de l'article 145 du Code de procédure civile, la SCI CHIARA sollicite à voir compléter la mesure d'expertise judiciaire, demandée par le Syndicat des copropriétaires du 51 rue d'Italie à AIX-EN-PROVENCE confiée à un ingénieur structure :

- Rechercher si les désordres, dont se plaint Mme TARRIT sont dus à un défaut d'entretien et de préservation de l'immeuble,
- Se rendre dans l'appartement de Madame TARRIT et de la SCI CHIARA sis 51, rue d'Italie à AIX-EN-PROVENCE,
- Se faire remettre tout document utile tels étude de structure éventuelle, devis et marché de travaux, attestation d'assurance, déclaration de sinistre, facture et entendre tout sachant,
- Décrire les travaux réalisés dans le logement de Mme TARRIT,
- Décrire les travaux réalisés en toiture à la demande du syndicat des copropriétaires 51 rue d'Italie à AIX EN PROVENCE.
- Décrire les travaux réalisés par Mme ALBERT dans les caves, copropriétaires des locaux commerciaux du rez-de-chaussée,
- Dire si les travaux ont été réalisés dans les parties communes de l'immeuble,
- Dire si les travaux ont été réalisés dans les parties privatives de certains copropriétaires,
- Dire si les travaux réalisés respectent les documentations techniques, la réglementation et s'ils sont conformes aux règles de l'art,
- Dire si les travaux respectent le règlement de copropriété,
- Dire si les travaux présentent un risque pour la sécurité des biens et des personnes
- Rechercher les documents contractuels, préciser la nature des contrats d'assurance souscrits,
- Constater les dommages visés dans l'assignation, les conclusions et les pièces et notamment du rapport de Mr Gilles BANI dans l'appartement de la SCI CHIARA Madame TARRIT et dans les parties communes,
- Indiquer l'origine des dommages, la date d'apparition, en déterminer l'origine et la Cause,
- Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
- Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaire pour remédier aux dommages à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties en précisant la durée prévisible de ces travaux,
- Fournir tous éléments d'appréciation des préjudices subis et à subir de toute nature par la SCI CHIARA
- Donner au Tribunal tous éléments pour déterminer à quel intervenant on partie, ces Désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelle proportion,
- Répondre aux dires et observations des parties après avoir adressé une note de synthèse comportant la détermination, l'évaluation du coût des travaux à réaliser et leur avoir imparti un délai pour présenter leurs dires,

- condamner le syndic de copropriété à supporter la charge de la consignation et les frais d'expertise judiciaire compte tenu de ses carences répétées et de la rétention arbitraire de pièces déterminantes à la manifestation de la vérité,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires dont il sera fait état,
- condamner la société CITYA à payer la somme de 1.000€ au titre des frais irreprésentables engagés,
- condamner la société CITYA syndic de copropriété aux entiers dépens et notamment à supporter la consignation et les frais d'expertise judiciaire compte tenu de ses carences répétées, et de la rétention arbitraire de pièces déterminantes à la manifestation de la vérité.

(Instance enrôlée sous le n°24/537)

Les instances enrôlées sous les n°23/01869, 23/02064 et 24/537 ont été jointes le 9 avril 2024.

Dans la mesure où la société AXA n'avait pas constitué avocat et où elle entendait modifier ses demandes, par acte du 17 mai 2024, Madame PONT-TARRIT l'a fait assigner pour l'audience du 11 juin 2024 aux fins de :

- Dire et juger qu'elle est recevable et fondée à assigner la société AXA, assureur de l'immeuble, et que l'assignation sera jointe aux autres assignations pour être jugées ensemble,
- Joindre les procédures enrôlées sous les n°23/01869, 23/02064 et 23/01868,
- Débouter la SCI CHIARA de ses demandes,
- Condamner la SCI CHIARA à produire dans les 10 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100€ par jour de retard les documents suivants :
 - Tous les devis et factures, pièces de marché, contrat de maîtrise d'œuvre relatifs à ses travaux,
 - L'ensemble des autorisations de construire, attestations d'assurance décennale et responsabilité civile des entreprises intervenues,
 - L'ensemble des études structurelles réalisées avant et après ces travaux,
- Condamner le syndicat des copropriétaires sous la même astreinte à produire l'ensemble des documents et pièces contractuels relatifs aux différents travaux sur la toiture, les devis marchés attestations d'assurance des entreprises, études de structure, déclarations de sinistres,
- Dire et juger que les travaux réalisés par la SCI CHIARA peuvent être à l'origine des dommages subis notamment fissures, infiltrations chez Madame PONT-TARRIT et dans les parties communes,
- Dire et juger que les travaux réalisés en toiture pour le compte du SDC peuvent aussi être à l'origine des dommages subis par Madame PONT-TARRIT et dans les parties communes,
- Dire et juger qu'elle justifie d'un motif légitime pour voir ordonner et compléter la mesure d'expertise demandée par la SDC à confier à un expert compétent en matière de structure, avec la mission d'usage comme détaillée dans l'assignation,
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires dont il sera fait état,
- Dire et juger que l'expertise judiciaire des parties privatives de Madame PONT-TARRIT et des parties communes, sera opposable et contradictoire au SDC, à la SCI CHIARA et à la société AXA et toute autre personne que la juridiction désignera,

- Condamner la SCI CHIARA à lui payer une indemnité de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens comprenant le constat de la SCP DE BENEDICTIS COIFFARD MAUREL du 7 juillet 2023.

Madame PONT-TARRIT a enrôlé cette assignation directement sur le dossier n°23/01869, étant précisé qu'elle avait aussi fait délivrer assignation à AXA aux mêmes fins pour l'audience du 10 septembre 2024.

A l'audience du 11 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 51 rue d'Italie à AIX-EN-PROVENCE développe ses conclusions notifiées par le RPVA le 5 avril 2024 au terme desquelles il maintient ses demandes initiales.

Madame PONT-TARRIT développe ses conclusions notifiées par le RPVA le 24 mai 2024. Les conclusions comportent les mêmes demandes que l'acte du 17 mai 2024 visé ci-dessus.

La SCI CHIARA développe ses conclusions notifiées par le RPVA le 10 juin 2024 et demande à la juridiction de :

- Ordonner la jonction des affaires n° 23/01869, 23/02064 et n° 24/00537,

Avant toute défense au fond,

- Juger irrecevable l'action engagée par le syndic de la copropriété du 51 rue d'Italie.

A titre principal,

- Rejeter l'ensemble des demandes adverses sollicitant la condamnation de la SCI CHIARA, ou autres prétentions adverses, notamment rejeter la demande d'expertise pour cause d'inutilité de la mesure,
- Condamner la société syndic de copropriété à produire sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance :

Le rapport complet de la société DMI PROVENCE,

Les procès-verbaux de l'assemblée générale :

*Autorisant les travaux réalisés dans les parties communes attenantes au lot de Mme TARRIT, ou dans les parties privatives à savoir la couverture de la terrasse d'origine dont la destination a été changée pour devenir une chambre,

*Autorisant les travaux de création d'une terrasse dans le prolongement de la chambre nouvellement créée,

*Les factures de travaux réalisées sur les parties communes au niveau de la façade du 4ème étage et de la terrasse créé par Mme TARRIT,

*Justifier des diligences réalisées par le syndic de copropriété pour préserver la conservation de l'immeuble,

A titre subsidiaire, dans le cas où l'expertise serait ordonnée application de l'article 145 du Code de procédure civile, la SCI CHIARA sollicite à voir compléter la mesure d'expertise judiciaire, demandée par le Syndicat des copropriétaires 51, rue d'Italie à AIX EN PROVENCE confiée à un ingénieur en matière de structure des immeubles :

- Rechercher si les désordres, dont se plaint Mme TARRIT sont dus à un défaut d'entretien et de préservation de l'immeuble
- Se rendre dans l'appartement de Madame TARRIT et de la SCI CHIARA sis 51, rue d'Italie à AIX EN PROVENCE,
- Se faire remettre tout document utile tels étude de structure éventuelle, devis et marché de travaux, attestation d'assurance, déclaration de sinistre, facture et entendre tout sachant,
- Décrire les travaux réalisés dans le logement de Mme TARRIT,
- Décrire les travaux réalisés en toiture à la demande du syndicat des copropriétaires 51, rue d'Italie à AIX EN PROVENCE.

-Décrire les travaux réalisés par Mme ALBERT dans les caves, copropriétaire des locaux commerciaux du rez-de -chaussée,

- Dire si les travaux ont été réalisés dans les parties communes de l'immeuble,

-Dire si les travaux ont été réalisés dans les parties privatives de certains copropriétaires,

-Dire si les travaux réalisés respectent les documentations techniques, la réglementation et s'ils sont conformes aux règles de l'art,

-Dire si les travaux respectent le règlement de copropriété,

-Dire si les travaux présentent un risque pour la sécurité des biens et des personnes,

- Rechercher les documents contractuels, préciser la nature des contrats d'assurance souscrits,

- Constater les dommages visés dans l'assignation, les conclusions et les pièces et notamment du rapport de Mr Gilles BANI dans l'appartement de la SCI CHIARA Madame TARRIT et dans les parties communes,

- Indiquer l'origine des dommages, la date d'apparition, en déterminer l'origine et la cause.

- Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons inachèvement quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,

- Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaire pour remédier aux dommages à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties en précisant la durée prévisible de ces travaux,

- Fournir tous éléments d'appréciation des préjudices subis et à subir de toute nature par la SCI CHIARA,

- Donner au Tribunal tous éléments pour déterminer à quel intervenant ou partie, ces désordres malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelle proportion,

- Répondre aux dires et observations des parties après avoir adressé une note de synthèse comportant la détermination, l'évaluation du coût des travaux à réaliser et leur avoir imparté un délai pour présenter leurs dires

- Condamner le syndic de copropriété à supporter la charge de la consignation et les frais d'expertise judiciaire compte tenu de ses carences répétées, et de la rétention arbitraire des pièces déterminantes à la manifestation de la vérité,

- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires dont il sera fait état,

- Condamner la société CITYA à payer la somme de 3.000 €, au titre des frais irrépétibles engagés

- Condamner la société CITYA syndic de copropriété aux entiers dépens et notamment à supporter la consignation et les frais d'expertise judiciaire compte tenu de ses carences répétées, et de la rétention arbitraire de pièces déterminantes à la manifestation de la vérité,

- Condamner la société syndic de copropriété à produire sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance :

Le rapport complet de la société DMI PROVENCE

Les procès-verbaux de l'assemblée générale :

*Autorisant les travaux réalisés dans les parties communes attenantes au lot de Mme TARRIT, ou dans les parties privatives à savoir la couverture de la terrasse d'origine dont la destination a été changée pour devenir une chambre

*Autorisant les travaux de création d'une terrasse dans le prolongement de la chambre nouvellement créée,

*Les factures de travaux réalisées sur les parties communes au niveau de la façade du 4ème étage et de la terrasse créée par Mme TARRIT,

*Justifier des diligences réalisées par le syndic de copropriété pour préserver la conservation de l'immeuble,

- Condamner le syndic de copropriété à supporter la charge de la consignation et les frais d'expertise judiciaire compte tenu de ses carences répétées, et de la rétention arbitraire de pièces déterminantes à la manifestation de la vérité,

- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires dont il sera fait état,

- Condamner la société CITYA à payer la somme de 3.000€, au titre des frais irrépétibles engagés,

- Condamner la société CITYA syndic de copropriété aux entiers dépens et notamment à supporter la consignation et les frais d'expertise judiciaire compte tenu de ses carences répétées, et de la rétention arbitraire de pièces déterminantes à la manifestation de la vérité.

La SARL CITYA SAINTE-VICTOIRE développe ses conclusions notifiées par le RPVA le 10 juin 2024 et demande à la juridiction de :

- Déclarer irrecevable comme violant le principe du contradictoire la demande de communication sous astreinte du rapport DMI,
- Rejeter les demandes de la SCI CHIARA,
- Rejeter la demande de Madame PONT-TARRIT visant à lui rendre l'expertise judiciaire opposable et contradictoire,
- Rejeter toutes les demandes formées à son encontre,
- Condamner la SCI CHIARA à lui payer une indemnité de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la SCI CHIARA aux dépens.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens développés.

Madame ALBERT et Madame CHAMBON font toutes protestations et réserves à la barre.

La société AXA n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction :

La jonction des affaires n°23/01869, n°23/02064 et n° 24/00537 a été faite à l'audience du 9 avril 2024.

Sur la recevabilité de l'action engagée par le syndicat des copropriétaires (SDC) :

La SCI CHIARA soutient que le SDC n'est pas autorisé à agir en justice, à défaut pour l'assemblée des copropriétaires d'avoir ratifié l'assignation d'heure à heure et à défaut d'urgence.

Le SDC lui répond que l'autorisation n'est pas nécessaire agir en référé.

Sur ce

L'article 55 du décret du 17 mars 1967 énonce que :

« Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.

Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice.

Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en œuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires, l'opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l'article [R. 136-2](#) du code de la construction et de l'habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n'est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal judiciaire est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de [l'article L. 615-6](#) du code de la construction et de l'habitation.

Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites ».

Il s'ensuit que l'autorisation de l'assemblée générale n'était pas nécessaire pour la présente instance en référé.

Le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes du SDC sera donc rejeté.

Sur les demandes de communication de pièces de Madame PONT-TARRIT et du SDC contre la SCI CHIARA et du SDC contre SCI CHIARA :

L'article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En l'espèce, il résulte des pièces produites que l'appartement de Madame PONT-TARRIT et les parties communes sont affectés de divers désordres alors que la SCI CHIARA a entrepris des travaux manifestement importants dans son propre appartement.

Aussi, les demandes de communication de pièces sous astreinte de Madame PONT-TARRIT et du SDC formées contre la SCI CHIARA procèdent toutes d'un motif légitime et ne s'opposent à aucune contestation sérieuse. Il y sera donc fait droit selon les modalités prévues au dispositif.

Ensuite, Madame PONT-TARRIT forme aussi des demandes de communication de pièces, sans astreinte, contre le SDC. Il s'agit de l'ensemble des documents et pièces contractuels relatifs aux différents travaux sur la toiture, les devis marchés attestations d'assurance des entreprises, études de structure, déclarations de sinistres. Or, le SDC ne justifie pas de la communication de ces pièces qui pourraient être utiles pour déterminer les origines et causes des désordres affectant l'appartement de Madame PONT-TARRIT et les parties communes. Il sera donc fait droit à la demande de Madame PONT-TARRIT en communication de pièces par le SDC, sous astreinte selon les modalités fixées au dispositif.

Sur la demande de communication de pièces de la SCI CHIARA contre « la société syndic de copropriété » et contre le SDC :

Vu les dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile.

En l'espèce, la demande de communication est mal-fondée contre la société CITYA SAINTE-VICTOIRE en son personnel mais elle l'est contre le SDC, représenté par la même société en qualité de syndic.

Or, le syndicat des copropriétaires ne fait pas d'observations sur les demandes formées contre lui par la SCI CHIARA.

Ensuite, les pièces demandées pourraient être utiles pour déterminer les origines et causes du sinistre sauf à préciser qu'un rapport DMI PROVENCE du 09/11/2023 est communiqué et que l'on ignore si un autre rapport plus complet existe, cela ne résultant pas des pièces, si bien que la demande portant sur un tel rapport ne peut être accueillie. De plus, à ce stade, il ne peut être fait droit à la demande portant sur la communication des pièces justifiant « des diligences réalisées par le syndic pour préserver la conservation de l'immeuble » s'agissant d'une demande trop large inexécutable sans autre précision. Il convient donc de faire droit à la demande de communication, sous astreinte selon les modalités prévues au dispositif, aux demandes tendant à condamner le SDC à produire les assemblées générales ayant autorisé les travaux dans les parties communes et les parties privatives (la couverture d'une

terrasse pour devenir une chambre et la création d'une terrasse dans le prolongement ainsi que les factures justifiant de ces travaux qui ont été transmises au SDC).

Sur les demandes tendant à voir statuer sur une potentielle responsabilité :

Vu les dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile.

A ce stade, les demandes de Madame PONT-TARRIT et du SDC en ce sens sont prématurées, l'expertise judiciaire ayant justement pour objet de permettre à terme de déterminer les responsabilités. Ces demandes se heurtent donc à des contestations sérieuses et il n'y a pas lieu d'y faire droit.

Sur la demande d'expertise :

L'article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

En l'espèce, les constats d'huissier de justice des 3 juillet et 7 août 2023, le rapport du BET JGG INGENIERIE du 28 juillet 2023 et le rapport du cabinet POLYEXPERT du 2 août 2023, tous produits par Madame PONT-TARRIT, tendent à démontrer l'existence de désordres dans son appartement à savoir notamment des infiltrations et des fissures qui pourraient être en lien avec des défauts d'entretien des parties communes et des déplacements de charges dans l'appartement de la SCI CHIARA.

Sa demande d'expertise procède donc d'un motif légitime et il convient d'y faire droit au contradictoire de la SCI CHIARA, du SDC, de AXA, assureur du SDC, mais aussi de la société CITYA SAINTE-VICTOIRE, actuellement syndic du SDC mais recherchée en cette instance en sa qualité personnelle. En effet, à ce stade, le juge des référés, juge de l'évidence, ne peut exclure de manière certaine une faute du syndic dans l'exercice de son mandat. L'expertise devra donc se dérouler au contradictoire de cette partie aussi.

Ensuite, le SDC produit le constat d'huissier de justice du 7 août 2023 au terme duquel notamment les parties communes sont affectées de désordres. Sa demande d'expertise procède donc d'un motif légitime et il y sera donc fait droit au contradictoire des mêmes parties que précisées ci-dessus.

Il sera tenu compte des observations des parties, y compris de la SCI CHIARA, pour déterminer la mission de l'expert. L'expert devra donc notamment se rendre dans l'appartement de la SCI CHIARA pour déterminer s'il est affecté de désordres et en déterminer les origines et causes, les travaux nécessaires pour y remédier et les préjudices quelle a pu subir.

Sur la consignation des frais d'expertise :

La consignation à valoir sur la rémunération de l'expert, fixée à 5.000€, sera mise à la charge par moitié chacun de Madame PONT-TARRIT et du SDC, chacun ayant intérêt à la demande d'expertise, et chacun pourra consigner en lieu et place de l'autre en cas de difficulté.

Sur les demandes accessoires :

Chacune des parties conservera la charge des assignations qu'elle a fait délivrer. Les frais de signification et autres dépens (frais d'expertise) seront partagés par moitié entre Madame PONT-TARRIT et le SDC, chacun ayant intérêt à l'expertise, sauf décision ultérieure du juge du fond.

Ensuite, à ce stade, aucune partie n'étant à proprement parler perdante, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort

ORDONNONS la jonction des procédures,

REJETONS le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 51 rue d'Italie à AIX-EN-PROVENCE, représenté par son syndic en exercice,

CONDAMNONS la SCI CHIARA à communiquer dans les 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte provisoire de 100€ par jour de retard pendant 2 mois, les documents suivants :

- Tous les devis et factures, pièces de marché, contrat de maîtrise d'œuvre relatifs à ses travaux,
- L'ensemble des autorisations de construire, attestations d'assurance décennale et responsabilité civile des entreprises intervenues,
- L'ensemble des études structurelles réalisées avant et après ces travaux,

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 51 rue d'Italie à AIX-EN-PROVENCE, représenté par son syndic en exercice, à communiquer dans les 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte provisoire de 100€ par jour de retard pendant 2 mois, l'ensemble des documents et pièces contractuels relatifs aux différents travaux sur la toiture, les devis marchés attestations d'assurance des entreprises, études de structure et déclarations de sinistres,

DISONS la SCI CHIARA mal-fondée en sa demande de communication de pièces contre la société CITYA SAINTE-VICTOIRE prise en son nom personnel,

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 51 rue d'Italie à AIX-EN-PROVENCE, représenté par son syndic en exercice, à communiquer dans les 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte provisoire de 100€ par jour de retard pendant 2 mois, les assemblées générales ayant autorisé les travaux dans les parties communes et les parties privatives (la couverture d'une terrasse pour devenir une chambre et la création d'une terrasse dans le prolongement ainsi que les factures justifiant de ces travaux qui ont été transmises au SDC),

DEBOUTONS la SCI CHIARA de ses autres demandes de pièces,

DISONS n'y avoir lieu de faire droit aux demandes tendant à tendant à voir statuer sur une potentielle responsabilité des désordres observés,

DISONS n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société CITYA SAINTE-VICTOIRE, prise en son nom personnel,

ORDONNONS une expertise et commençons pour y procéder **Monsieur Gilles GALLAY**, demeurant 70 rue Jean Mermoz 13008 MARSEILLE Fax : MARSEILLE Port. : 06.30.13.35.81 2022-2024 Mèl : gilles.gallay.ej@orange.fr

Expert près la Cour d'appel de AIX-EN-PROVENCE, avec la mission de :

- Se rendre dans l'immeuble 51 rue d'Italie et dans les appartements de Madame PONT-TARRIT, de la SCI CHIARA, de Madame ALBERT et de Madame CHAMBON et dans les parties communes,
- Se faire remettre tout document utile tels étude de structure, devis et marché de travaux, attestation d'assurance, déclarations de sinistre, factures communiquées par les parties dans la présente instance, et entendre tout sachant,
- Les décrire et dire si chacun des appartements et les parties communes sont affectés de désordres,

- Décrire les travaux réalisés par la SCI CHIARA dans son appartement et le syndicat des copropriétaires dans les parties communes, pouvant être en lien avec les désordres constatés,
- Décrire les travaux réalisés par les autres copropriétaires présents dans l'instance et pouvant être en lien avec les désordres, au besoin préconiser la mise en cause d'autres copropriétaires,
- Préciser pour chaque travaux les documents contractuels, études réalisées, autorisations obtenues et les assurances souscrites,
- Pour chacun des appartements concernés, d'une part, et les parties communes, d'autre part, indiquer l'origine des dommages, la date d'apparition, en déterminer les origines et causes,
- Donner à la juridiction tous éléments pour déterminer à quel intervenant ou partie, ces désordres sont imputables et dans quelle proportion,
- Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons inachèvement quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
- Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaire pour remédier aux dommages à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties en précisant la durée prévisible de ces travaux,
- Fournir tous éléments d'appréciation des préjudices subis et à subir de toute nature par l'un ou l'autre des copropriétaires et par le syndicat des copropriétaires,
- Faire toutes observations ou constatations utiles à l'examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,

DISONS que l'expert pourra recueillir l'avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,

DISONS que le recours à l'application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d'expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,

DISONS que l'expertise sera mise en œuvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,

DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d'une consignation complémentaire,

DISONS que l'expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s'avèrent nécessaires, en précisant la nature, l'importance et le coût des travaux,

DISONS que l'expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant de six semaines au moins pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,

DISONS que l'expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de **huit mois** à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,

DISONS que l'expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d'évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l'expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l'envoi aux parties,

FIXONS à **5.000€ HT** le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, augmenté de la TVA si l'expert justifie y être assujéti,

DISONS que Madame PONT-TARRIT, d'une part, et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 51 rue d'Italie, à AIX-EN-PROVENCE, représenté par son syndic en exercice, d'autre part, devront consigner chacun entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de **2.500 euros H.T** à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l'expert y est assujéti, et ce dans le délai de **TROIS MOIS** à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d'expertise,

Les **AUTORISONS** à consigner en lieu et place de l'autre partie, dans le délai d'un mois suivant le délai de trois mois impartis ci-dessus,

DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame PONT-TARRIT et le syndicat des copropriétaires du 51 rue d'Italie à AIX-EN-PROVENCE, représenté par son syndic en exercice, dès que l'expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,

DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d'expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d'une partie justifiant d'un motif légitime ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,

DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, chacune des parties conservera la charge des assignations qu'elle a fait délivrer et que les frais de signification et autres dépens (frais d'expertise) seront partagés par moitié entre Madame PONT-TARRIT et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 51 rue d'Italie à AIX-EN-PROVENCE, représenté par son syndic en exercice,

RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.

AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,